



BOLETIM INFORMATIVO Nº 01/2026

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Tema Principal

Critério de Julgamento Inadequado nas Licitações Públicas

Objetivo

Orientar os agentes públicos quanto à correta definição e aplicação do critério de julgamento nas licitações, assegurando coerência com o objeto, a modelagem da contratação e o Estudo Técnico Preliminar (ETP), de modo a preservar a competitividade, a isonomia e a vantajosidade da contratação.

Base legal

Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 5º, 11, 18, 33 e 34, e legislação correlata.

Checklist mínimo (fase de planejamento)

- ETP identifica a natureza do objeto (padronizado, comum, técnico, intelectual) e avalia impactos na forma de julgamento.
- Escolha do critério de julgamento compatível com a solução adotada (menor preço, maior desconto, técnica e preço, maior retorno econômico, entre outros previstos em lei).
- Termo de Referência ou Projeto Básico reproduz, de forma coerente, a motivação constante do ETP.
- Critério de julgamento definido de modo a não restringir indevidamente a competitividade.
- Edital descreve regras claras, objetivas e verificáveis para aplicação do critério adotado.

Hipóteses recorrentes de inadequação (evite)

- Utilizar menor preço quando a complexidade do objeto exige avaliação técnica diferenciada.
- Adotar técnica e preço sem demonstração da real necessidade de ponderação técnica.
- Definir critério de julgamento desalinhado com o parcelamento ou a formação de lotes.
- Ausência de motivação no ETP e no TR quanto à escolha do critério.
- Estabelecer critérios subjetivos ou de difícil aferição, em afronta à isonomia.

Consequências jurídicas e administrativas

- Impugnações ao edital e pedidos de esclarecimento.
- Risco de anulação do certame ou de seus atos.
- Determinações e recomendações dos órgãos de controle.
- Atrasos na contratação e prejuízo à execução da política pública.

Boas práticas recomendadas

- Tratar o critério de julgamento como decisão técnica estruturante, desde o ETP.
- Priorizar critérios objetivos, proporcionais e aderentes ao mercado fornecedor.
- Registrar de forma expressa a correlação entre objeto, solução e critério adotado.
- Revisar a coerência entre critério de julgamento, pesquisa de preços e gestão contratual.
- Observar entendimentos consolidados do TCU quanto à necessidade de motivação e aderência ao interesse público.

Lembrete final

A escolha inadequada do critério de julgamento compromete a competitividade, fragiliza a contratação e expõe a Administração a riscos de nulidade e responsabilização. Planejar, motivar e alinhar o critério de julgamento ao ETP e ao objeto é medida essencial de boa governança nas licitações públicas.

 "A boa gestão das contratações públicas depende da atualização contínua sobre jurisprudência e boas práticas."